

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의 요구

제 목 보건의료자원 연계협의회 운영 실효성 미흡

관 계 부 서 의료자원실

내 용

1. 업무개요

의료자원실은 「국민건강보험법」 시행규칙 제12조의2에 따라 보건의료자원 통합신고포털(이하 “통합신고포털”이라 한다)을 구축하여 각 지방자치단체(이하 “지자체”라 한다)가 운영하는 정보시스템을 통하여 의료 인력, 시설, 장비 등 요양기관 현황 신고 및 관리에 관한 업무를 총괄하고 있다.

동 시행규칙 제12조의2제5항에 따라 보건복지부는 통합신고포털의 설치·운영 방법, 정보시스템의 연계 운영 방법, 그밖에 통합신고포털을 관리하는데 필요한 사항에 관하여 '15년 11월에 최초 고시¹⁾하였고, 그에 따라 통합신고포털은 '16년 1월부터 건강보험심사평가원(이하 “심평원”이라 한다)과 지자체 간 정보연계의 중심으로 기능해 왔다.

2. 관계규정(판단기준)

「보건의료자원 통합신고포털 운영 및 관리 등에 관한 규칙」(이하 “신고포털 운영 규칙”이라 한다) 제4조제2항에 따르면, 통합신고포털을 통하여 연계의 대상이 되는 정보와 그 정보를 제공받는 기관을 [별표 1] “정보시스템 연계의 대상이 되는 정보 등”으로 정하고 있으며, 동 규칙 제8조에 따라 보건의료자원 정보연계

1) 「보건의료자원 통합신고포털 운영 및 관리 등에 관한 규칙」 보건복지부 고시 (제2015-192호)

업무 수행을 위하여 의료자원실은 보건의료자원 연계협의회(이하 “협의회”라 한다)를 구성·운영하도록 되어있다.

이에 심평원에서는 「보건의료자원 연계협의회 운영 규정」(이하 “협의회 규정”이라 한다)을 제·개정²⁾하여 신고포털 운영 규칙 제8조에 대한 협의회의 개최, 구성, 운영 및 기능 등에 관한 세부사항을 정하고 있다.

따라서 의료자원실은 보건의료자원 신규 정보연계 추진 관련 개선제안, 자문, 실무협조, 의견조율을 수행하는 데 있어 협의회를 구성·운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사 대상기간 동안 협의회의 운영 내역을 점검한 결과, [별표 2] “보건의료자원 신규 정보연계 결정 내역”과 같이 새로운 기관 및 정보항목에 관한 3건의 신규 정보연계 허용(송신)을 결정하는 과정에서 협의회가 운영되지 않은 사실을 확인하였다.

그리고 연계 안전을 실무적 심의 등에 관한 소위원회 형태로 구성하여 운영한 내역 또한 확인할 수 없었다.

그간의 정보연계 추진 과정은 타 기관 요청 문서를 시작으로 요청 → 협의 → 결정 과정이 실무진 중심 협의(회의)와 부서장 전결을 통해 이루어졌으며 그에 대한 전산개발내역은 내부 업무정보화처리시스템을 통하여 관리되었다.

그 결과 협의회가 개최되지 않은 채 신규 정보연계 건이 부서장 전결로만 처리되어 협의회 규정이 설계하고 있는 집단 심의·통제 체계가 실질적으로 작동하지 않아 협의회 규정 형해화(形骸化)³⁾ 우려가 있다.

2) 2016년도 11월 24일 제정, 2026년도 3월 3일 개정

3) 형해화(形骸化): 본래 제도가 의도한 실질적 기능은 소멸하고 외형적 형식·명칭만 잔존하는 상태를 가리키는 법행정학적 용어. 어원적으로 '형해(形骸)'는 살과 내장이 빠진 뼈대만 남은 시신(屍身)을 의미하며, 여기서 전의(轉義)되어 제도·규정·기구가 실체 없이 껍데기만 유지되는 현상을 지칭

관계부서 의견 소관부서는 보건의료자원 연계협의회 운영에 대한 실효성 미흡에 공감하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 심사평가상임이사는 향후 신규 정보연계 추진 시 규정에 따른 협의 절차를 거치지 않는 사례가 재발하지 않도록 주의 바랍니다.(기관주의)

[별표 1]

정보시스템 연계의 대상이 되는 정보 등

정보보유기관 ¹⁾	연계 정보	정보이용기관 ²⁾
법무부	출입국자명부 정보 또는 출입국 기록 자료	건강보험 심사평가원
국민건강보험공단	건강보험 가입자 자격정보	
보건복지부	보건의료인등 면허자격정보	보건복지부 시·도 시·군·구 건강보험 심사평가원
	보건의료인등 행정처분정보	
	요양기관 업무정지처분정보	
식품의약품안전처	의료기기 품목별 제조(수입) 허가인증신고정보	
시·도	간호조무사 자격 및 행정처분정보	
	요양보호사 자격 및 행정처분정보	
	의료기관 또는 의료법인 행정처분정보	
시·군·구	조리사 면허 및 행정처분정보	
	의료기관 행정처분정보	
	약국 행정처분정보	
한국사회복지사협회	사회복지사 자격정보	

주1: 정보를 주는 기관

주2: 정보를 받는 기관

[별표 2]

보건의료자원 신규 정보연계 결정 내역

순번	연도	정보연계 내용 ¹⁾ - 연계 항목 등 부가설명 추가 -	연계 대상 기관	협의형태	허용여부	
1	2025	♠♣센터 요양기관 정보 연계	♠♣센터	영상회의	송신	결정
		- 요양기호, 병원명, 종별코드, 종별코드명, 시도코드, 개설일자, 시군구명, 우편번호, 주소, 시도명, 시군구코드, 전화번호, 상태코드(영업, 폐업, 휴업)				
2	2024	마약류 통합관리시스템과 의료인력(휴가, 대진의) 정보연계	♣☒관리원	문서수신	송신	결정
		- 인력종별, 면허번호, 대표면허자격종별, 요양기관기호, 휴가사유 등 ※ 의료인 개인정보				
3	2023	장기요양기관의 촉탁의 및 협약의료기관 정보연계	▼◇공단	대면회의	송신	결정
		- 장기요양기관기호, 폐업일자, 촉탁의 주민번호, 입/퇴사일자, 촉탁의 면허번호 등 ※ 의료인 개인정보				

주1: [별표 1]에 해당하지 않는 신규 정보연계 내역으로 전자결재 문서상 연계 [요청-회의-결과] 보고 기준 요약